

0000676-77.2017.8.26.0607

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Receptação

Magistrado: GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Comarca: Votuporanga

Foro: Foro de Votuporanga

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 26/05/2022

... tem filhos, morava com a mãe; está preso por tráfico.

Os elementos dos autos autorizam a condenação do acusado. Isto porque o réu nada provou no sentido de que o notebook era de sua propriedade. Sua negativa quanto a ter levado o notebook até o técnico não prospera. Ficou claramente comprovado que a testemunha Rogério sequer conhecia o réu e o fato de ter declarado que prestava ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Votuporanga

Foro de Votuporanga

1ª Vara Criminal

Rua Espírito Santo, 2497, Votuporanga-SP - cep 15501-221

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0000676-77.2017.8.26.0607 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000676-77.2017.8.26.0607

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Receptação

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 69/2017 - Delegacia de Polícia de Tabapuã

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Ilson Carlos de Moraes Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GISLAINE DE BRITO FALEIROS VENDRAMINI

Vistos.

ILSON CARLOS DE MORAES SANTOS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do art. 180, caput, do Código Penal, porque, entre os 15 de março de 2017 e 22 de março de 2017, na Rua Natal Polidoro, nº 1.379, Pq. Industrial Ivan Balci, no município de Valentim Gentil, nesta Comarca, recebeu para si o notebook marca "Acer", modelo aspire 4745-7739, cor prata, avaliado em R\$800,00, conforme auto de avaliação de fls. 24, em prejuízo da vítima Ronaldo Antônio Brizoti, proprietário do bem, coisa esta que sabia ser produto de crime.

A denúncia foi recebida em 03.10.2019 (fls. 193) e retificada em 14.01.2020 (fls. 223).

O acusado foi regularmente citado (fls. 210) e apresentou defesa prévia (fls. 218/222).

Durante a instrução, foram ouvidas a vítima, uma testemunha e, na sequência, o réu foi interrogado. Em debates orais, o Ministério Público pediu a procedência da ação penal, condenando-se o réu pela prática da receptação, e, por seu turno, a defesa pugnou pela improcedência da ação penal, nos termos da defesa prévia.

F.A. e certidões a fls. 48/49, 187/192 e 318/327.

É o relatório.

D E C I D O.

Não há falar-se em inépcia da denúncia, uma vez que estão presentes todos os requisitos do art. 41 do CPP, permitindo o amplo exercício do contraditório.

De rigor a procedência da presente ação penal. Há nos autos prova da materialidade e de autoria, não obstante as ponderações da combativa defesa.

A materialidade delitiva foi comprovadas pelos boletins de ocorrência (fls. 06/09, 13/16 e 95/96), auto de reconhecimento fotográfico (fls. 11 e 29/30), auto de exibição/apreensão (fls. 17, 97), auto de reconhecimento de pessoa (fls. 19), termo de declaração (fls. 23), nota fiscal do notebook (fls. 24), auto de entrega (fls. 26), relatório final de investigações (fls. 27/28), auto de avaliação (fls. 32), laudo pericial (fls. 43/44) e demais provas colhidas.

A autoria é certa e pode ser imputada ao réu.

Com efeito, a vítima do furto, Ronaldo (fls. 23), declarou que, no dia 15.03.17, ao chegar em casa, notou que indivíduos arrombaram a grade da janela de um dos quartos e furtaram uma TV de 32 polegadas e um Notebook, marca "Acer", e, ainda descreveu as características do aparelho. Em juízo, a testemunha Rogério confirmou a versão prestada anteriormente; disse que sua casa foi invadida e levaram várias coisas, incluindo o notebook; já tinha dado até por perdido, até que um conhecido entrou em contato, falando que tinha um notebook para formatar e tinha dados seus, passou as características e identificou o seu notebook; é de Tabapuã e o delegado de Catanduva providenciou a restituição, sem a fonte, contudo, inclusive está em uso.

A testemunha Rogério Fabiano Lopes, tanto na delegacia (fls. 18) quanto em juízo, disse que uma pessoa levou um notebook para formatar e, quando abriu, desconfiou que não era dele, porque tinha dados de outra pessoa, até rede social e, com isso, falou com o investigador de Valentim Gentil, que conhecia pois prestava alguns serviços, e, em contato com a vítima de Tabapuã, ela confirmou que o notebook era dela e tinha sido furtado; o notebook foi levado pelo réu, Ilson, não o conhecia até então e nada tem contra ele, nunca teve desentendimento; tinha passado as características do réu para a polícia.

Na delegacia (fls. 20), o réu negou a autoria do delito, afirmando que não conhecia a testemunha Rogério, que não esteve na casa dele, não sabe onde reside e que também não procurou por seus serviços, mesmo porque só tomou conhecimento de que Rogério é técnico em informática na delegacia, desconhecendo as razões da acusação. Negou ter uma motocicleta, afirmando que tem um VW/Gol (branco) e possui uma lojinha, na qual vende roupas, perfumes e acessórios, e, esporadicamente, presta serviços como vigilante. Por fim, nega ter ido no dia 22.03.17 na casa da testemunha, tendo em vista que saiu de viagem a Foz do Iguaçu para fazer compras no dia anterior e só voltou no dia 23.03.17.

Em juízo, o réu manteve a negativa. Disse que foi chamado para prestar depoimento e falaram que o notebook foi roubado no Mato Grosso, estava sendo acusado de ter roubado o aparelho, o que não fez; a polícia invadiu sua casa porque disse que no roubo teve joias, televisão e várias coisas, revistaram sua casa, sua mãe ficou

assustada, e nada foi achado em sua casa; não levou o notebook para a testemunha, que até falou que tinha ido com roupa de segurança, o que não ocorreu; na época, fazia muita viagem para o Paraguai, mas era seu irmão o responsável pela viagem e não tinha como provar; deu muito trabalho para a polícia e acredita que alguém da polícia que pediu para a testemunha o acusar; nega a receptação e não tem qualquer envolvimento com o notebook; como trabalhava de segurança, conhecia a testemunha de vista e ainda o questionou puta mano o que vc tá fazendo comigo e ele se fazia de chapado, virava as costas para a parede. É solteiro, não tem filhos, morava com a mãe; está preso por tráfico.

Os elementos dos autos autorizam a condenação do acusado. Isto porque o réu nada provou no sentido de que o notebook era de sua propriedade. Sua negativa quanto a ter levado o notebook até o técnico não prospera. Ficou claramente comprovado que a testemunha Rogério sequer conhecia o réu e o fato de ter declarado que prestava serviços para o investigador, não demonstrou a proximidade com o mesmo, tampouco qualquer interesse em prejudica-lo.

Consabido que, a apreensão de produto de crime na posse do agente inverte o ônus da prova, passando ao acusado a obrigação de justificar aquela posse, com prova segura e idônea.

Nesse sentido: "Em tema de receptação, a posse injustificada da res faria, como no furto, por presumir-se a autoria. Ao possuidor, tal sucedendo, é o que competiria demonstrar havê-la recebido por meio lícito. A apreensão da res furtiva em poder do acusado enseja, indubitavelmente, inversão do ônus da prova" (TACRIM/SP. Revista dos Tribunais. Rel. Luiz Amba. RT 728/543).

Com efeito, a nota fiscal disponibilizada nos autos (fls. 24) foi emitida em nome da vítima. Aliás, o réu não arrolou nenhuma testemunha que pudesse depor a seu favor, tampouco comprovou seu álibi.

Portanto, ausente a prova cabal capaz de afastar a autoria do acusado.

Destarte, há, assim, provas suficientes para condenação, já que os depoimentos da vítima e o interrogatório do réu comprovam a materialidade e autoria do delito imputado na denúncia.

Nesse sentido: "RECEPTAÇÃO DOLOSA - Indícios razoáveis de autoria - Condenação - Cabimento. O delito de receptação dolosa é cometido, via de regra, na clandestinidade distante dos olhares de possíveis testemunhas, motivo pelo qual os indícios, desde que razoáveis, são suficientes para a condenação". (TACrimSP - Ap. nº 1.074.571/3 - Santos - 1ª Câmara - Rel. Juiz Luís Ganzerla - J. 15.01.98 - v.u.).

As provas colhidas sob o crivo do contraditório complementam a certeza de autoria do réu e autorizam sua condenação.

Caracterizada a prática do delito de receptação, passo à dosimetria da pena.

Respeitando o sistema trifásico, na primeira fase observo que o réu tem condenações por fatos posteriores aos apurados aqui (fls. 48/49, 187/192 e 318/327), que não servem como maus antecedentes, assim fixo a pena no mínimo legal, ou seja, 01 ano de reclusão e 10 dias-multa. Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes e, na terceira fase, ausentes causas de aumento e diminuição, torno-a definitiva.

Fixo cada dia multa no mínimo legal.

Fixo regime inicial aberto para cumprimento da pena.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

porque o réu, no curso do processo, foi condenado por crime doloso, inclusive está preso atualmente, o que se mostra incompatível com a medida, demonstrando sua insuficiência.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a ação penal para CONDENAR o réu ILSON CARLOS DE MORAES SANTOS à pena 01 ano de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, unidade mínima, por infração ao art. 180, caput, do Código Penal. Custas pelo réu, observando-se a gratuidade, ora deferida.

Como o réu respondeu ao processo em liberdade, poderá recorrer em tal condição.

Expeça-se certidão ao Advogado Carlos Alberto Pansani Junior (OAB 332.970/SP) nomeado por força do Convênio OAB/DPE (fls. 212).

Registrada eletronicamente e publicada em audiência, saem os presentes intimados.

P.I.C.

Votuporanga, 26 de maio de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA